



Nr. 541 Ministerbesprechung vom 5. November 1931, 9.30 Uhr

R 43 I/1453, Bl. 182–186

Anwesend: Brüning, Dietrich, Warmbold, Stegerwald, Joël, Groener, Treviranus, Schiele; StS Sautter, Pünder, v. Bülow, Zweigert; MinDir. v. Hagenow, Zechlin, Wachsmann; MinR Reichard, Heinrich, Koehler; RbkPräs. Luther; RBankKom. MinDir. Ernst; Protokoll: MinR Feßler.

Beginn: 09:30

[Tagesordnung]

1. Osthilfe.
2. Verbot des „12-Uhr-Blattes“.
3. Ausschüsse des Wirtschaftsbeirats.

1. Osthilfe.

Der Reichsminister der Finanzen berichtete über das Ergebnis der Besprechungen wegen der Osthilfe am 4. November nachmittags¹. Der Abgeordnete Schlange-Schöningen habe kein Interesse an einer unmittelbaren Anweisungsbefugnis des Ostkommissars gegenüber der Bank für Industrieobligationen. Er wolle zunächst aufgrund der geltenden Bestimmungen mit der Bank verhandeln und nur im Notfall Änderungen vorschlagen. Damit seien Dr. Silverberg und Dr. Bötziges einverstanden gewesen². Es werde aber wohl damit zu rechnen sein, daß der Ostkommissar Änderungen der Gemeindebestimmungen³ verhältnismäßig rasch werde beantragen müssen. Das sei auch bei den Besprechungen mit den Bankvertretern zum Ausdruck gekommen.

Wenn Preußen eine bindende Erklärung dahin abgäbe, daß seine Behörden angewiesen werden, dem Ersuchen des Ostkommissars zu entsprechen, sei er bereit, Preußen aus der Haftung zu entlassen, die es durch die Bürgschaftsübernahmen nach dem Ostpreußengesetz und dem Osthilfegesetz eingegangen sei. Allerdings handele es sich bei den Reichsgarantien dann um sehr große Beträge. Die Verfügung stehe anderen Instanzen darüber zu, wieweit die Garantien in Anspruch genommen würden, wenn die Treuhandstelle nicht mehr bestände. Dann werde wohl die Finanzverwaltung

¹ Siehe Dok. Nr. 538.

² Am Abend des 4.11.31 hatte eine Besprechung zwischen den RMM Dietrich, Treviranus und Warmbold sowie MdR Schlange-Schöningen einerseits und Paul Silverberg und Boetzkas von der Industrieobligationenbank andererseits über die Umgestaltung der Osthilfe und die künftige Rolle der Bank stattgefunden. Schlange-Schöningen hatte versichert, daß er vorläufig keine Änderungen der Geschäftsführung der Bank beabsichtige, während Silverberg an seinem bereits schriftlich formulierten Standpunkt festgehalten hatte (vgl. Dok. Nr. 537, Anm. 19). Die Unterredung war ohne konkretes Ergebnis beendet worden (Vermerk von MinDir. v. Hagenow vom 4.11.31, R 43 I/1811, Bl. 63–64).

³ § 2 der NotVo. zur Sicherung der Osthilfe vom 6.11.31 verpflichtete die Behörden vom Reich bis zu den Gemeinden zur unentgeltlichen Verwaltungshilfe (RGBl. 1931 I, S. 665).

eingeschaltet werden müssen. Es werde wohl auch in einzelnen Fällen die Verwaltung von Waldgütern in Frage kommen, da Preußen den Ankauf grundsätzlich abgelehnt habe.

Der *Reichsverkehrsminister* erklärte sich mit der Fassung des § 16 einverstanden, die in der Sitzung verteilt wurde. Die Treuhandstelle in Königsberg habe bisher in Personalunion mit der Landstelle dort gearbeitet. Daraus hätten sich Unzuträglichkeiten ergeben⁴.

Das Schreiben an Preußen wegen der Anweisung an die preußischen Behörden werde alsbald vorgelegt werden. Es soll im Benehmen mit dem Reichsminister der Finanzen und dem Reichsverkehrsminister von der Oststelle formuliert werden. Nach Ansicht des Reichswirtschaftsministers müsse in erster Linie verhindert werden, daß Betriebe ausbluten. Die Frühjahrsbestellung sei zu sichern. Die endgültige Regelung müsse zurückgestellt werden.

Das *Reichskabinett* war mit dem Vorschlage einverstanden⁵.

Der *Reichskanzler* führte dann in einer *Ministerbesprechung*, nachdem sich die Beamten der Ressorts entfernt hatten, aus: Der Reichspräsident sei bereit, den Abgeordneten Schlange-Schöningen zum Ostkommissar, und, entgegen dem ursprünglichen Plan, gleichzeitig zum Minister ohne Geschäftsbereich zu bestellen⁶.

Der *Reichsminister der Finanzen* regte die Frage an, wie sich die Landvolk-Partei in Zukunft verhalten werde. Zwei ihrer Vertreter seien dann Kabinettsmitglieder. Wenn sie der Regierung erneut in den Rücken falle, werde es der Staatspartei nicht möglich sein, ihre Leute ruhig zu halten⁷.

2. Verbot des „12-Uhr-Blattes“.

Staatssekretär Zweigert führte aus, ein Verbot käme in Frage, wenn der Inhalt der Veröffentlichung die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet. Zum Erlaß des Verbots sei Preußen zuständig. Ob eine Nachricht falsch oder richtig sei, werde nicht nachgeprüft. Preußen werde voraussichtlich das Ersuchen ablehnen. Die dann notwendige Entscheidung des Reichsgerichts sei zweifelhaft.

Zweckmäßiger sei eine Auflagennachricht.

Der *Reichsminister der Justiz* befürwortete ebenfalls ein bündiges Dementi auf diesem Wege in gleicher Art wie die Falschmeldung, die frei erfunden sei.

Auch der *Reichsminister des Innern* sprach sich in diesem Sinne aus.

⁴ Dieser § 16 des ursprünglichen Entw. (siehe Dok. Nr. 537, Anm. 17) fand als § 3 Aufnahme in die NotVO. zur Sicherung der Osthilfe vom 6.11.31; er beendete die Beteiligung der Länder und Gemeinden an den Lasten der Treuhandstellen (RGBl. 1931 I, S. 665).

⁵ Mit Schreiben vom 6.11.31 übersandte der RK den Entw. der NotVo. zur Sicherung der Osthilfe dem Pr. MinPräs. und bemerkte dazu:

„Der wesentliche Inhalt der anliegenden Bestimmungen ist der, den preußischen Staat und die Provinzen aus allen Bürgschaften zu entlasten [...]. Eine Erstattung bereits geleisteter Ausgaben kommt nicht in Betracht. In Zukunft werden sämtliche Kosten der Oststelle und der Landstellen ausschließlich vom Reich getragen werden. Die überwiesenen Beamten werden die ihnen vom preußischen Staat bewilligten Bezüge ohne weitere Kürzung als nach den Reichsvorschriften vorgesehen, gezahlt erhalten. Die Reichsregierung geht jedoch davon aus, daß entsprechend Ihrer mündlichen Zusage preußische Beamte auf Anforderung weiterhin für die Mitarbeit im Rahmen der Osthilfe zur Verfügung gestellt werden, daß ferner die Landräte (Oberbürgermeister) wie bisher bei der Durchführung der Osthilfe mitwirken, und daß entsprechend dem § 2 des beiliegenden Entwurfs die übrigen preußischen Behörden verpflichtet werden, zur Durchführung der Osthilfe an sie gerichteten Ersuchen der zur Durchführung berufenen Stellen, d. h. des Herrn Reichskanzlers bzw. des Herrn Reichskommissars für die Osthilfe und der ihm nachgeordneten Landstellen, zu entsprechen. Dies ist für die Reichsregierung die Voraussetzung dafür, daß die völlige Befreiung von den bisher von Preußen übernommenen Verbindlichkeiten eintritt. Ich bitte daher um umgehende Bestätigung dieser Auffassung“ (Reinkonzept in R 43 I/1811, Bl. 60). MinPräs. Braun antwortete am 11.11.31: „Die Preußische Staatsregierung geht bei dieser Zustimmung von der Annahme aus, daß den preußischen Behörden und Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden aus der Durchführung der Osthilfe keine erheblichen Mehrkosten erwachsen“ (R 43 I/1811, Bl. 88). MinDir. v. Hagenow vermerkte in einer handschriftlichen Randnotiz vom 23.11.31, daß diese Angelegenheit in einer Verhandlung mit MinR Weichmann erledigt worden sei (R 43 I/1811, Bl. 88).

⁶ Siehe Dok. Nr. 543, Anm. 1.

⁷ Neben Schlange-Schöningen war RM Schiele Mitglied der Landvolkpartei. Zum Verhalten der Fraktion gegenüber der RReg. siehe Dok. Nr. 591. Zum Fortgang der Beratungen über die Osthilfe siehe Dok. Nr. 545, P. 3.

Das Reichskabinett war damit einverstanden⁸.

3. Ausschüsse des Wirtschaftsbeirats.

Staatssekretär Dr. Pünder berichtete, daß der Reichsbankkommissar dem Reichskanzler wegen des Direktors Reinhart ein Gutachten unterbreitet habe. Danach treffe diesen kein Verschulden⁹. Es werde vorgeschlagen, ihn nunmehr wieder zu den Arbeiten des Wirtschaftsbeirats heranzuziehen. Auch Dr. Solmssen sei als Vertreter des Bank- und Bankier-Gewerbes dafür eingetreten. Der Reichskanzler sei dazu bereit.

Im übrigen seien die Gewerkschaftsvertreter mit der Schaffung der beiden Ausschüsse und der Unterverteilung ihrer Plätze einverstanden¹⁰.

Zur Frage der Benennung von Sachverständigen, die zu einzelnen Punkten der Beratungen des Wirtschaftsbeirats zugezogen werden sollen¹¹, erklärte der Reichswirtschaftsminister, daß Württemberg sich beschwert hätte, weil es keinen Vertreter im Wirtschaftsbeirat und in der deutsch-französischen Kommission habe. Es habe beantragt, wenigstens württembergische Sachverständige zu den Beratungen zuzuziehen und hierfür die Herren Bosch, Foringer (Maschinenbau), Dr. Minde (Textilindustrie) und Scheufelen (Papierindustrie) wahlweise zuzuziehen. Die Hypothekenbanken möchten durch Geheimrat Hartmann, Geheimrat Scheyrer (München) und Geheimrat Giesler, der Mittelstand nicht nur durch Körner, sondern auch durch einen Vertreter des gastronomischen Gewerbes beteiligt werden.

Der Reichsverkehrsminister machte darauf aufmerksam, daß die Verhandlungen durch die Sachverständigenberatungen keinesfalls verzögert werden dürfen. Die Arbeitslosen werden sonst nicht länger ruhig gehalten werden können.

Es wurde vereinbart, daß unter Führung des Reichswirtschaftsministers und Beteiligung des Reichsministers der Finanzen Besprechungen mit den zuständigen Reichsministern, insbesondere dem Reichsarbeitsminister und dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft, der Reichsbahn, der Reichspost, der Reichsbank die Leitsätze für die Verhandlungen aufgestellt würden.

Zur Frage der Zuziehung des Direktors Reinhart zu den Verhandlungen des Wirtschaftsbeirats führte der Reichsbankkommissar folgendes aus: Wenn eine Bank Geschäfte abschließt, die verlustbringend sind, dann ist das Aufsichtsratsmitglied, das davon Kenntnis hat, verpflichtet, dies im Aufsichtsrat zur Sprache zu bringen. Die Geschäfte, um die es sich handelt, seien von vornherein für die Gesellschaft abträglich gewesen. Allgemein sei damals gefordert worden, daß die Banken beim Absinken der Kurse intervenieren sollten. Die „Frankfurter Zeitung“ habe insbesondere zwei Wochen vor den Käufen diese Forderung nachdrücklich gestellt. Der Kurs der Aktien des Schultheiß-Unternehmens seien von 500 auf 300 gesunken und sollten auf dieser Höhe im Interesse der Gesellschaft gehalten werden, zumal die Angliederung einer größeren nordischen Brauerei in Frage stand.

Der Gedanke der Intervention sei überspannt worden, weil neben der einen noch zwei weitere gelaufen seien; bei der Danat-Bank und durch die Nutria. Wer der Inhaber letzterer Firma sei, sei nicht bekannt geworden. Voraussichtlich sei sie eine Tochtergesellschaft von Schultheiß. Die Firma sei den Vertretern der Commerz- und Privatbank nicht bekannt gewesen. Direktor v. Stauss habe nach längerer Rücksprache erklärt, nach seiner Auffassung habe bei Direktor Reinhart nicht böser Wille vorgelegen. Es handele sich um keine illegale Handlung, lediglich um den berechtigten Vorwurf, daß er der Bildung des neuen Konsortiums zugestimmt habe, obwohl er vom alten gewußt habe. Das sei eine Illoyalität nicht gegenüber Schultheiß, sondern gegenüber den Banken gewesen.

⁸ Material über den Artikel des „12-Uhr-Blattes“ und die weitere Behandlung des Falles waren in den Akten der Rkei nicht zu ermitteln.

⁹ Vgl. hierzu Dok. Nr. 523, Anm. 1.

¹⁰ Vgl. Dok. Nr. 531, Anm. 9 und 11.

¹¹ Vgl. den Entw. des Schreibens des StS Rkei vom 5.11.31 in R 43 I/1165, Bl. 250–252.

Soweit ihm durch den preußischen Börsenkommissar bekannt sei, sei das strafrechtliche Verfahren der Staatsanwaltschaft nicht auf Reinhart ausgedehnt worden. Seine Vernehmung habe nur zur Information stattgefunden. Strafrechtliche Vorwürfe seien gegen ihn nicht erhoben worden. Die Frage werde aber durch Fühlungnahme mit dem zuständigen Staatsanwalt noch zu klären sein.

Der *Reichsverkehrsminister* wies auf die Äußerung des Bankdirektors v. Stauss hin, Reinhart und Goldschmidt gehörten vor den Staatsanwalt. Der vorgeschlagene Entschluß sei äußerst gefährlich. Das Kabinett würde in die Diskussion hineingezogen.

Der *Reichsbankpräsident* schlug vor, daß auf beschleunigte Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft hingewirkt werden möchte. Werde dabei von einer Anklage gegen Reinhart abgesehen, so könnte er im Wirtschaftsbeirat mitwirken. Das Kabinett wäre dann entlastet. Auf das Preuß. Justizministerium möchte hingewirkt werden, daß die Entscheidung äußerst beschleunigt wird, schon wegen der Wirkungen auf den öffentlichen Kredit.

Der *Reichsminister der Justiz* berichtete von den Verhandlungen, die bereits mit dem Preußischen Justizministerium im Sinne schnellsten und rücksichtslosen Vorgehens geführt worden seien und trat im übrigen dem Vorschlage des Reichsbankpräsidenten bei. Der Staatsanwalt müsse bald Anklage erheben. Würde Reinhart dann in die gerichtliche Voruntersuchung verstrickt, so käme seine Mitwirkung im Wirtschaftsbeirat nicht in Frage. Bis zu dieser Entscheidung müsse die Beschlußfassung ausgesetzt werden. In diesem Sinne soll die Staatsanwaltschaft ersucht werden, sich darüber zu äußern, ob der Verdacht einer strafbaren Handlung vorliegt.

Der *Reichsminister des Innern* und der *Reichsbankpräsident* traten diesem vorschlage ausdrücklich bei.

Widerspruch wurde nicht geltend gemacht.

Nach kurzer Aussprache über die Einberufung der beiden Ausschüsse und der Vereinbarung über die Aufstellung von Leitsätzen für ihre Verhandlungen wurde noch kurz auf die Notwendigkeit der Senkung der Tarife der öffentlichen Unternehmungen eingegangen.

Staatssekretär Dr. Sautter äußerte dagegen für die Reichspost Bedenken¹². Die Frage, inwieweit die Entlastung der Reichsbahn durch das Hooverjahr auch für die Reichspost Bedeutung habe, müsse geklärt werden. Die Reichspost müsse an die Reichsbahn etwa 90 Millionen zahlen.

Der *Reichsverkehrsminister* nahm gegen diesen Standpunkt Stellung. Die Entwicklung dürfe nicht von den Ressorts aus gesehen werden. Auch mit dem Generaldirektor der Reichsbahn werde er in diesem Sinne deutlich sprechen. Er werde auch darauf hinarbeiten, daß die Zusammensetzung des Verwaltungsrats sich grundsätzlich ändere¹³.

Er bitte den Reichskanzler, vor den Besprechungen den Betriebsverwaltungen des Reichs mit aller Deutlichkeit klar zu machen, daß sie sich einer allgemeinen Preissenkung auch bei ihren Tarifen entschieden anschließen müßten. Der Ressort-Partikularismus wirke sich kostspielig aus. Der Kampf mit Preußen um die Wasserstraßenverwaltung hindere eine jährliche Ersparnis von 6 Millionen¹⁴. Er werde persönlich mit dem Preußischen Ministerpräsidenten dieserhalb Fühlung nehmen.

Der *Reichsfinanzminister* fürchtete, daß die Kosten des Verfahrens gegen den Ressort-Partikularismus vom Finanzminister getragen werden müßten.

Der *Reichsbankpräsident* führte aus, die Stellungnahme des Reichspostministeriums zeige, daß die Lage noch nicht verstanden werde. Die Entwicklung, die England durch die Geldentwertung eingeschlagen habe¹⁵, müsse in Deutschland durch einen frontalen Angriff gegen alle volkswirtschaftlichen Aufwendungen durchgeführt werden. Auch gegen die Tarife¹⁶. Es sei ein unerhört schwieriges Experiment, ähnlich wie die Ausgabe der Rentenmark, aber wohl noch härter als dieses.

¹² Zur Tarifsenkung der RP siehe Dok. Nr. 588, P. 3 und Dok. Nr. 594, P. 11.

¹³ Vgl. hierzu Dok. Nr. 614, P. 7 und Dok. Nr. 616, P. 2.

¹⁴ Vgl. Dok. Nr. 612, P. 7.

¹⁵ Vgl. Dok. Nr. 483, Anm. 1.

¹⁶ Zur Senkung der Tarife siehe Dok. Nr. 571, P. 3 und P. 4.

Auch der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* nahm dagegen Stellung, daß die einzelnen Ressorts und Verwaltungen vor einem Defizit Furcht hätten. Es werde sich um einen großen Wurf handeln.

Zitierhinweis

Nr. 541 Ministerbesprechung vom 5. November 1931, 9.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 1915–1919 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D541>